

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

일련번호 제22-건설안전종합-12호

제목 건설사업관리용역사업자 설계도서 검토 소홀

소관부서 ●●●●본부 ♥♥·♣♣안전건설단, ○○본부 △△지역본부

조치부서 인사조직처

내용

1. 업무 개요

♥♥안전건설단 ○○○○○○부와 ▲▲안전건설사무소, ►►안전건설사무소는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 관할지역 배관이설공사 및 천연가스 공급시설 건설공사(이하 “주배관건설공사”라 한다)의 안전·보건·시공 및 공정관리 업무를 담당하고 있으며,

♣♣안전건설단 공무부는 ▷▷기지 건설 관련 공정관리 및 하도급 업무 등 공무 업무를 담당하고 있다.

△△지역본부 우우우우부는 천연가스 공급설비 신·증설, 개선·보강공사 등 시공 및 공정관리 업무를 담당하면서 “⊕⊕관리소 배관이용시설 연결공사(기계/토목)”(※  계약기간: 2022. 2. 21.~2022. 7. 31.)를 시행하고 있다.

그간 공사(公社)는 「건설기술 진흥법 시행령」 제55조 제2항에 따른 감독권한 대행 등 건설사업관리 적용 예외기관으로써 ‘직접감독’ 방식으로 건설사업관리를 시행하여 왔으나, 건설사업관리계획을 수립토록 동법이 개정(2019. 7. 1. 시행)되면서 2020년 12월부터 발주자 역량평가 및 가용인원 등을 고려하여 ‘감독 권

한대행 등 건설사업관리' 방식으로 전환하여 건설사업을 관리하기 시작하였다.

이에 건설사업관리계획 수립 결과에 따라 위 부서에서 관리하고 있는 건설사업관리용역 현황은 【표 1】과 같다.

【표 1】 배관이설 및 주배관건설공사 건설사업관리용역 현황

부 서	건설공사명	사업관리방식	계약상대자	계약기간	계약금액
△△안전 공사부	○○~◎◎ 배관이설공사	건설사업관리 100%	*****주	2022. 3. 22.~ 2022. 9. 30.	₩2,920,000
	●●~●● 배관이설공사	건설사업관리 100%	(주)*****	2022. 3. 21.~ 2022. 9. 30.	₩9,320,000
▲▲안전 건설사무소	▼▼~▽▽ ¹⁾ 주배관건설공사	건설사업관리 80%	(주)***	2020. 1. 28.~ 2022. 4. 1.	₩41,996,500 (설계 및 감리용역)
	◀◀열병합 주배관건설공사	건설사업관리 100%	(주)***	2021. 12. 9.~ 2022. 12. 31.	₩33,192,000
▶▶안전 건설사무소	●●~★★ 배관이설공사	건설사업관리 100%	*****주	2021. 10. 27.~ 2022. 12. 31.	₩41,900,000
	☆☆~*** 배관이설공사	건설사업관리 100%	*****공사	2021. 10. 18.~ 2022. 7. 14.	₩5,783,000
▷▷기지 공무부	▷▷기지 #1~4탱크공사 ²⁾	건설사업관리 100%	*****공사	2020. 6. 23.~ 2026. 2. 28	₩51,960,000 (설계 및 감리용역)
♀♀♀♀부	♀♀관리소 배관이용시설	건설사업관리 100%	*****공사	2022. 3. 31.~ 2022. 8. 31.	₩4,170,700

※ 출처: 확인서 “설계도서 검토 미이행에 관한 사항” 등 재구성

2. 관계규정 및 판단근거

「건설기술 진흥법」 제48조 제2항, 동법 시행규칙 제41조 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 “업무수행지침”이라 한다) 제81조에 따르면 건설사업관리용역사업자 및 시공사는 해당 건설공사를 시공하기 전에 설계

1) “▼▼~▽▽” 현장의 경우 건설사업관리계획 수립·승인 지연 등으로 2020년 9월 공사 계약 이후 ‘직접감독’ 방식으로 사업을 관리하다가 2021년 5월부터 건설사업관리 80% 방식으로 변경하였으며, 용역 발주기간 부족에 따라 기존 ‘설계 및 감리용역’의 과업변경(계약변경)을 통해 건설사업관리 역무를 수행(공급WWW부-711, 2021. 3. 31.)

2) “▷▷기지 #1~4저장탱크” 현장의 경우 당초 ‘직접감독’ 기준으로 ‘설계 및 건설사업관리용역’에 소수의 검측감리를 반영하였으나, ‘감독 권한대행 등 건설사업관리’ 방식으로 전면 확대키로 건설사업관리계획이 수립됨에 따라 기존 용역은 #1 저장탱크의 건설사업관리를 시행하고 #2~3 저장탱크의 건설사업관리용역은 별도 계약 추진(생산WWW부-2063, 2021. 11. 18.)

도서를 검토하고 그 결과를 발주청에 보고토록 하고 있으며, 동법 제3항에 따르면 설계도서의 검토 결과를 보고받은 발주청은 필요하면 설계사에 시정·보완 등 필요한 조치를 요구토록 되어 있다.

또한 업무수행지침 제10조 제1항 제3호에 따르면 발주청은 특별한 사유가 없으면 설계기간과 착공 전 설계도서 검토 및 준공 후 사후관리 등을 감안하여 건설사업관리에 필요한 적정 기간과 대가를 확보토록 되어 있고, 제12조에 따르면 발주청은 건설사업관리 착수 및 착공 시 시공자, 설계자 및 건설사업관리기술인 등 공사 관련자 합동회의를 통해 해당 공사의 품질 및 안전관리 등을 위한 각 주체별 주요 업무범위를 정하도록 되어 있다.

따라서 각 공사시공부서는 설계도서 검토를 위한 충분한 시간을 ▽▽하고 관련자 합동회의 등을 통해 설계도서 검토 역무를 명확히 하는 등 건설사업관리업자가 공사 착수단계에서 설계도서를 반드시 검토하여 제출할 수 있도록 지도·감독해야 하며, 필요시 제출된 설계도서 검토결과에 따라 설계도서의 시정·보완 등의 조치를 취해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 건설안전 종합감사기간(2022. 7. 11.~2022. 8. 10.)에 ♥♥안전건설단 ㊤㊤㊤부 등에서 관리하고 있는 상기의 8건의 건설사업관리용역에 대하여 건설사업관리기술인의 설계도서 검토 이행여부를 살펴본 바, 【표 2】와 같이 “○○~○○ 배관이설공사”와 “●●~★★ 배관이설공사”의 건설사업관리기술인은 설계도서를 검토하고 그 결과를 발주청에 제출하였으나, “●●~배관 배관이설공사” 등 6건의 건설공사의 건설사업관리기술인의 경우에는 설계도서 검토결과를 제출하지 않았다.

【표 2】 설계도서 검토결과 이행 여부

부 서		건설공사명	용역업체	계약기간	설계도서 검토결과 제출 여부
♥♥ 안전	△△안전 공사부	○○~◎◎ 배관이설공사	*****주	2022. 3. 22.~ 2022. 9. 30.	제출 (2022. 4. 1.)
		●●~●● 배관이설공사	*****	2022. 3. 21.~ 2022. 9. 30.	미제출
	▲▲안전 건설사무소	▼▼~▽▽ 주배관공사	(주)☼☼	2020. 1. 28.~ 2022. 4. 1.	미제출
		◀◀열병합 주배관공사	(주)☼☼	2021. 12. 9.~ 2022. 12. 31.	미제출
	▶▶안전 건설사무소	●●~★★ 배관이설공사	*****주	2021. 10. 27.~ 2022. 12. 31.	지연 제출 (2022. 3. 10.)
		☆☆~*** 배관이설공사	***공사	2021. 10. 18.~ 2022. 7. 14.	미제출
▷▷	공무부	▷▷기지 #1~4탱크공사	***공사	2020. 6. 23.~ 2026. 2. 28	미제출
⊙⊙	♀♀♀♀부	☞☞관리소 배관이용시설	***공사	2022. 3. 31.~ 2022. 8. 31.	미제출

※ 출처: 확인서 “설계도서 검토 미이행에 관한 사항” 등 재구성

그런데도 각 공사시공부서의 공사감독자 및 공사관리관은 설계도서 검토 이행 촉구 등의 조치를 취하지 아니하였다.

그 결과 건설사업 초기 설계도서의 누락, 모순 등의 결함의 조기발견 기회와 현장 여건 등을 고려한 설계 개선의 기회를 상실함으로써 건설현장의 품질 및 안전관리를 강화하고 경제적으로 시공토록 하는 「건설기술 진흥법」의 제정 취지에 부합하지 않게 되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

♥♥안전건설단 ○○○○○부와 ▶▶안전건설사무소, ⊙⊙지역본부 우우우우는 관련 법령 및 업무수행지침에 따라 건설사업관리용역사업자가 설계도서 검토 등의 의무를 다하도록 철저히 지도·감독하겠다고 하였다.

♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소는 주배관건설공사의 특성상 계약서에는

개략적인 발주용 설계도서만 첨부되고 공사 진행상황에 따라 공사용 도면이 송부됨에 따라 착공 전 설계도서 검토 및 보고 규정은 불합리하며 공사 진행 상황에 따라 시공계획서를 제출받아 검토·처리하겠다는 의견을 제시하였다.

그러나 법 및 업무수행지침에 설계도서 검토 의무에 대한 예외사항을 규정하고 있지 않으며, 발주용 설계도서의 검토를 통해서도 중대한 하자 발견 등 유의미한 결과의 도출이 가능함을 고려한다면 착공 전 설계도서 검토 의무는 반드시 준수되어야 하며, 업무수행지침에는 착수 전 설계도서 검토와 별도로 착공 중 시공계획서 검토 및 실정보고 등의 의무를 모두 수행토록 명시되어 있어 착공 중 시공계획서 검토 및 실정보고로 착수 전 설계도서 검토 의무를 대체할 수 없다.

또한 ♣♣안전건설단 공무부는 설계와 건설사업관리 용역이 한 건의 동일 계약으로서 관련 법령 및 규정 해석 과정에서 감독권한 대행 건설사업관리가 아닌 당초 계약의 건설사업관리(검측감리) 방식에서는 검토 의무가 없다고 짐작 또는 오인할 수 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 법에는 건설사업관리 방식에 상관없이 별도 조항으로 설계도서를 검토토록 되어 있으며, 용역사가 동일하더라도 설계와 건설사업관리 역무 간 조직 구성원이 달라 유의미한 설계도서의 검토결과의 도출이 가능하고 건설사업관리 방식이 변경되었음에도 착공 전까지 충분한 기한이 있었던 점을 고려한다면 법령에서 정한 취지에 부합하도록 설계도서를 검토했어야 했다.

조치할 사항

인사조직처장은

건설사업관리용역사업자가 착공 전 설계도서 검토의무를 소홀히 하였음에도 아무런 조치를 취하지 않은 부서에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서(부서주의)]

♥♥안전건설단 ⊖⊖⊖⊖⊖⊖부
♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소
♥♥안전건설단 ►►안전건설사무소
♣♣안전건설단 공무부
⊕⊕지역본부 ♀♀♀♀부